

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4564/2532

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนำโชคขนส่ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425

พฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุ มิได้ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวมาแต่ต้น แต่กลับตั้งตัวแทนมาเจรจาใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ดูจะเป็นการกระทำของลูกจ้างของตน แสดงว่าจำเลยที่ 1 ยอมรับว่าผู้ขับขี่รถยนต์ของจำเลยที่ 1 ซึ่งขับขนรถยนต์ของโจทก์นั้นเป็นลูกจ้าง และปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ในขณะที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 1 จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบที่ได้แสดงออกมานั้นได้

โจทก์ฟ้องว่า นายเสียม เหล็กเข้ม เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ และได้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๑ ด้วยความประมาทจนรถพยาบาลของโจทก์เสียหาย จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินค่าเสียหาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า นายเสียมไม่ใช่ลูกจ้างปฏิบัติงานในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ มิใช่ผู้ครอบครองรถบรรทุกคันเกิดเหตุ เหตุรถยนต์ชนกันไม่

ได้เกิดจากความประมาทของนายเสงี่ยมค่าซ่อมรถไม่เกิน ๙๐,๐๐๐ บาท ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงินแก่โจทก์ ๑๔๐,๐๐๐ บาทพร้อม
ดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

โจทก์และจำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เฉพาะประเด็นที่พิพาทว่านายเสงี่ยม เหล็กเข้ม ผู้ขับขี่
รถยนต์บรรทุกทุกคันเกิดเหตุเป็นลูกจ้างและกระทำละเมิดในทางการที่จ้างของจำเลยที่
๑ หรือไม่ เห็นว่า พยานโจทก์ฟังได้ตรงกันว่า จำเลยที่ ๑ เจ้าของรถยนต์บรรทุกทุกคัน
เกิดเหตุได้ตั้งให้ตัวแทนมาเจรจาเพื่อตกลงชดใช้ค่าเสียหาย แสดงว่าจำเลยที่ ๑
ยอมรับว่านายเสงี่ยม ผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกทุกคันเกิดเหตุเป็นลูกจ้างและปฏิบัติหน้าที่
ในทางการที่จ้างขณะเกิดเหตุ มิฉะนั้นคงจะไม่ยอมรับผิดชอบเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย
จนกระทั่งตกลงกับผู้เสียหายอื่นไปแล้วส่วนหนึ่ง และแม้จำเลยที่ ๑ จะอ้างว่านาย
เสงี่ยมเป็นลูกจ้างของบริษัทนำโชคก่อสร้างจำกัด มิใช่ลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ก็ตามการที่
จำเลยที่ ๑ มิได้ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุดังกล่าวมาแต่
ต้น แต่กลับตั้งตัวแทนไปเจรจายอมตกลงชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากผลการกระทำ
ละเมิดของผู้ขับขี่นั้น คงเป็นการกระทำของลูกจ้างของตนเอง จำเลยที่ ๑ จึงไม่อาจ
ปฏิเสธความรับผิดชอบที่ได้แสดงต่อผู้เสียหายอื่นและโจทก์แล้วนั้นได้ส่วนค่าเสียหาย
นั้น ปราภฏว่ารถพยาบาลของโจทก์มีสภาพยับเยินตลอดทั้งตัวรถและไม่อาจ

ซ่อมแซมให้มีสภาพปกติเหมือนเดิม ที่โจทก์เรียกร้องค่าเสียหายที่ต้องซื้อรถใหม่เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทนั้นเหมาะสมแล้ว

พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

ศาลแพ่ง - นายสังเวียน รัตนมุง
ศาลอุทธรณ์ - นายจเร อำนวยวัฒนา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>